

0008828-53.2015.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

FABIO VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

FABIO VIEIRA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 157, § 2o, incisos I, II, e IV do Código Penal, porque no dia 19 de fevereiro de 2015, no período matutino, no Rodoanel Mário Covas, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0008828-53.2015.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008828-53.2015.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

FABIO VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

FABIO VIEIRA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 157, § 2o, incisos I, II, e IV do Código Penal, porque no dia 19 de fevereiro de 2015, no período matutino, no Rodoanel Mário Covas, nesta cidade e comarca, em concurso com Jonas Delfino dos Santos e outro agente não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, depois de reduzir a vítima Luciano Lopes dos Santos à impossibilidade de resistência, mantendo-a em seu poder e restringindo sua liberdade, subtraiu para proveito comum um caminhão Mercedes Benz Accelo, 815. Branco, placas FPG 1700-São Paulo/SP, carregado com três toneladas de carne bovina, carga avaliada em R\$60.786,94, pertencentes à empresa César Diniz Cargas e Transportes Nacional e Internacional Ltda. Foram juntados aos autos os autos de reconhecimento fotográfico e pessoal (fls. 17 e 19).

Nas fls. 119/161 foram juntados laudos não referentes aos fatos sob exame nestes autos, relativos à ocorrência que culminou na prisão do réu e seu reconhecimento

por parte da vítima.

A denúncia foi recebida em 2 de março de 2017 e foi decretada a prisão preventiva do réu (fl. 81).

O(A) ré(u) foi citado(a) (fl. 93) e apresentou a defesa preliminar (fls. 111/113). Ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fl. 116), que ficou prejudicada pela ausência da vítima (fl. 174).

Em 20 de março de 2020 foi concedida a liberdade provisória ao réu (fl. 197); foram determinadas providências para realização da instrução por videoconferência (fl. 206), depois foi designada nova audiência (fl. 214).

As partes apresentaram alegações finais oralmente ao final da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) FABIO VIEIRA é acusado(a) pela Promotoria de Justiça pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos I, II, e IV do Código Penal, porque no dia 19 de fevereiro de 2015, no período matutino, no Rodoanel Mário Covas, nesta cidade e comarca, em concurso com Jonas Delfino dos Santos e outro agente não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, depois de reduzir a vítima Luciano Lopes dos Santos à impossibilidade de resistência, mantendo-a em seu poder e restringindo sua liberdade, subtraiu para proveito comum um caminhão Mercedes Benz Accelo, 815. Branco, placas FPG 1700-São Paulo/SP, carregado com três toneladas de carne bovina, carga avaliada em R\$60.786,94, pertencentes à empresa César Diniz Cargas e Transportes Nacional e Internacional Ltda.

De acordo com a denúncia, o réu e seus dois comparsas trafegavam pelo local do fato num veículo Fiat Uno prata, emparelharam com o caminhão conduzido pela vítima e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo anunciaram o roubo. A vítima Luciano foi obrigada a desembarcar do caminhão e entrar no Fiat Uno. O réu e Jonas levaram-na ao Parque dos Paturis, na cidade de Carapicuíba, onde mantiveram-na sob vigilância e ameaça de armas de fogo. Enquanto isso, o terceiro agente fugiu com o caminhão, que foi abandonado depois na Rodovia Castelo Branco, descarregado.

Ainda segundo a denúncia, no dia 25 de fevereiro de 2015, o réu, Jonas e outro homem trafegavam pelo Rodoanel no veículo Fiat Uno placas CVA9962/Carapicuíba-SP, envolveram-se em confronto com a polícia, ao qual somente o réu sobreviveu; ele e Jonas foram reconhecidos pela vítima Luciano. No interior do veículo foi apreendido bloqueador de rastreador.

As partes apresentaram alegações finais com pedido comum de absolvição do réu e é mesmo o caso de fazê-lo. Conforme constou da denúncia, o réu somente era suspeito porque encontrado depois da ocorrência do crime em circunstâncias que o fizeram crer que tinha envolvimento com o roubo em tela.

O desafio à acusação era grande porque em juízo teria que confirmar essas circunstâncias, de modo que o réu restasse absolutamente ligado ao roubo que ora se julga, sendo que o reconhecimento da vítima seria peça-chave nesse panorama.

Ocorre que a vítima, embora tenha contado em juízo a mesma versão que apresentada na fase policial, a respeito dos fatos, reconheceu pessoa bem distinta do réu. Isso torna bem duvidosa a autoria do crime por parte dele.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver o(a) ré(u) FABIO VIEIRA, qualificado nos autos, da acusação de prática do crime do artigo 157, § 2o, incisos I, II, e IV do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

P.R.I.C.

Barueri, 6 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA